

KAMARUDDIN BIN PARLAN

lwn

MARIAH BINTI YARAF

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 23 Januari 2024 / 11 Rejab 1445H]

Kes Permohonan No: 10000-085-0025-2022

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: *Puan Zainul Akmawati binti Ahmad Zakuan
(Tetuan Akmawati & Associates)
Puan Nor Filzawati binti Abdul Manan
(Tetuan Ahmed Kamal & Associates)*

Peguam Syarie Responden: *Tuan Muhammad Hafiz bin Ab Rashid
(Tetuan Hafiz & Co.)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

- [1] Permohonan ini difailkan oleh Pemohon melalui Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan pada 6/4/2022 untuk mendapatkan suatu Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Semakan terhadap dua keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) iaitu:

- i. Perintah Injunksi bertarikh 25/3/2019 dalam kes Permohonan No.: 10300-032-0838-2018. (*selepas ini dirujuk sebagai "Perintah Injunksi kedua"*).
- ii. Perintah Injunksi bertarikh 17/5/2021 dalam kes Permohonan No.: 10300-032-0270-2021. (*selepas ini dirujuk sebagai "Perintah Injunksi Kelima"*)

Hal ini berikutan kegagalan Pemohon untuk berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan.

FAKTA KES

- [2] Pihak-pihak adalah bekas pasangan suami isteri yang telah bercerai pada 30/6/2020 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Klang, Selangor.
- [3] Bermula dari tahun 2018 sehingga tahun 2021 terdapat lima perintah injunksi yang telah dikeluarkan terhadap Pemohon iaitu:
 - i. Perintah Injunksi bertarikh 19/12/2018
 - ii. **Perintah Injunksi bertarikh 25/3/2019**
 - iii. Perintah Injunksi bertarikh 21/1/2020
 - iv. Perintah Injunksi bertarikh 12/8/2020
 - v. **Perintah Injunksi bertarikh 17/5/2021**
- [4] Bagi maksud permohonan ini hanya perintah kedua dan kelima di atas sahaja yang berkaitan. Terma-terma yang terkandung dalam Perintah Injunksi Kedua adalah sebagaimana berikut:
 1. *Mahkamah meminda Perintah Injunksi Pemohon secara Ex-parte bertarikh 20hb Disember 2018.*

2. *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden dihalang, ditegah dan ditahan daripada melakukan sebarang pelupusan bagi tujuh (7) unit rumah daripada 14 unit rumah yang akan diperolehi oleh Responden daripada pemaju perumahan yang diusahakan di atas tanah hartanah yang di dikenali sebagai GM1958, Lot 3259, Mukim Klang, Daerah Klang, Negeri Selangor.*
3. *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden dihalang, ditegah dan ditahan daripada melakukan sebarang perpindahan dan apa-apa transaksi yang melibatkan hartanah yang dikenali sebagai GM 7212, Lot 2741, Mukim Teluk Panglima Garang, Daerah Kuala Langat, Negeri Selangor.*
4. *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden dihalang, ditegah dan ditahan daripada melakukan sebarang perpindahan dan apa-apa transaksi yang melibatkan hartanah yang dikenali sebagai GM 1575, Lot 3645, Mukim Klang, Daerah Klang, Negeri Selangor.*
5. *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden dihalang dari mengutip hasil kutipan sewaan bagi 6 buah rumah yang beralamat di GM 1575, Lot 3645, Mukim Klang, Daerah Klang, Negeri Selangor.*
6. *Perintah ini hendaklah dikekalkan sehingga Kes Perceraian di dalam Saman No.: 10022-055-0749-2018 di Mahkamah Rendah Syariah Klang diputuskan secara muktamad.*

[5] Perintah Injunksi Kelima pula mengandungi terma-terma berikut:

1. *Mahkamah meluluskan Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Injunksi Pembekuan Harta (Secara Ex-Parte) ini berdasarkan peruntukan Seksyen 108 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan terma 2 di dalam Perintah Injunksi bertarikh 25hb Mac 2019 di dalam Permohonan No.: 10300-032-0838-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor berkenaan dengan pembekuan tujuh (7) unit rumah daripada 14 unit rumah di atas hartanah yang dikenali sebagai GM1958, Lot 3259, Mukim Klang, Daerah Klang, Negeri Selangor diperincikan dengan perincian tujuh (7) unit rumah seperti mana berikut:-*

<i>BIL.</i>	<i>UNIT RUMAH</i>	<i>JENIS RUMAH</i>	<i>NILAI(RM)</i>	<i>BUTIRAN HAKMILIK</i>
1.	7	INTERMEDIATE	455,000	H.S.(M) : 53649 PT 144786 LOT 174674
2.	9	INTERMEDIATE	455,000	H.S.(M) : 53650 PT 144787 LOT 174675
3.	11	INTERMEDIATE	455,000	H.S.(M) : 53651 PT 144788 LOT 174676
4.	13	INTERMEDIATE	455,000	H.S.(M) : 53652 PT 144789 LOT 174677
5.	15	INTERMEDIATE	455,000	H.S.(M) : 53653 PT 144790 LOT 174678
6.	17	INTERMEDIATE	455,000	H.S.(M) : 53654 PT 144791 LOT 174679
7.	19	INTERMEDIATE	455,000	H.S.(M) : 53655 PT 144792 LOT 174680

3. Mahkamah memerintahkan bahawa Perintah ini merupakan/dijadikan sebahagian daripada Perintah Injunksi bertarikh 25hb Mac 2019 di dalam Permohonan No.: 10300-032-0838-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor.

[6] Tidak berpuas hati dengan kedua-dua penghakiman tersebut, Pemohon berhasrat untuk memfailkan semakan. Oleh sebab tempoh masa yang ditetapkan untuk memfailkan semakan telah berlalu, maka permohonan ini difailkan.

[7] Setelah permohonan ini difailkan, suatu bantahan awal telah dikemukakan oleh pihak Responden bagi tujuan membatalkan permohonan ini. Namun

begitu, Panel Mahkamah Rayuan Syariah pada 26/5/2023 telah menolak bantahan tersebut dan mengarahkan supaya isu-isu yang dibangkitkan oleh Responden dijawab melalui affidavit jawapan.

- [8] Lanjutan daripada itu, Responden telah memfailkan affidavit jawapan pada 25/7/2023 dan diikuti dengan affidavit balasan pihak Pemohon pada 29/9/2023 sebelum kedua-dua pihak memfailkan hujahan pada 10/10/2023 dan 24/10/2023.

ISU

- [9] Sama ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah munasabah dan memenuhi faktor-faktor kebenaran melanjutkan sesuatu tempoh masa di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- [10] Permohonan ini difailkan dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, yang memperuntukkan:—

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

- (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*
- (2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam*

subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

- [11] Bagi mempertimbangkan permohonan ini, faktor-faktor yang perlu diberi perhatian adalah berkenaan dengan tempoh dan sebab-sebab kelewatan, kebarangkalian rayuan diterima dan tahap prejudis kepada pihak satu lagi. Faktor-faktor ini telah menjadi prinsip yang mantap berdasarkan kes-kes yang telah diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini. Antaranya kes *Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain*, [2015] SHLR 106, kes *Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz* [2013] JH 36(1) 50 dan kes *Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud* [2015] JH 40(1).

Tempoh Kelewatan

- [12] Secara prinsipnya, permohonan semakan hendaklah difailkan dalam tempoh tiga puluh hari (30) selepas sesuatu keputusan atau penghakiman diberikan. Ketetapan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Arahan Amalan No 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) pada perenggan 11 iaitu:

“Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

- [13] Dalam konteks kes Pemohon, fakta menunjukkan Perintah Injunksi Kedua telah diputuskan pada 25/3/2019 dan tempoh 30 hari berakhir pada 24/4/2019. Ini bermakna, jurang masa selepas berakhirnya tempoh 30 hari sehingga kes ini difailkan adalah selama kira-kira **tiga tahun**.

[14] Manakala Perintah Injunksi Kelima pula telah dikeluarkan pada 17/5/2021 dan dengan itu tempoh 30 hari berakhir pada 16/6/2021. Berdasarkan perkiraan yang sama, maka tempoh kelewatan yang berlaku adalah kira-kira **sepuluh bulan**.

[15] Pada hemat kami, kedua-dua tempoh ini adalah suatu jarak masa yang boleh disifatkan agak panjang dan boleh menjejaskan keadilan sekiranya tidak diimbangi dengan sebab yang kukuh dan munasabah. Sebagai perbandingan, sukacita kami merujuk kepada kes *Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz [supra]* yang mana Panel Mahkamah Rayuan Syariah antara lain menyatakan:

"Tempoh untuk pihak pemohon memfailkan alasan rayuan telah tamat pada 29 Disember 2010 dan dengan mengambil kira permohonan perlanjutan tempoh masa ini difailkan pada 31 Januari 2011, saya berpendapat tempoh kelewatan tersebut tidaklah terlalu lama iaitu hanya kira terlewat lebih kurang sebulan sahaja. Tempoh panjang dan pendek ini boleh menentukan sama ada pihak pemohon ada niat untuk mengabaikan atau melanggar peraturan yang ditetapkan dengan sengaja."

Sebab Kelewatan

[16] Satu-satunya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah masalah kesihatannya yang kronik dan terpaksa berulang alik ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Masalah ini turut menyebabkan sumber pendapatan Pemohon terjejas dan perlu mendapatkan bantuan kewangan daripada adik-beradik.

[17] Bagi membuktikan keadaan kesihatannya, Pemohon telah mengemukakan ekshibit KP-3 dan KP-4 yang merupakan salinan buku temu janji di Hospital Serdang dan laporan doktor. Penelitian kami kepada dokumen-dokumen tersebut mendapati ia hanya setakat mengesahkan Pemohon

adalah penghidap sakit jantung dan telah menerima rawatan sejak tahun 2019. Namun begitu, sejauh mana keadaan semasa yang dihadapi dan kesan rawatan Pemohon menjadi penghalang daripada menguruskan permohonan semakan ini dalam tempoh yang munasabah tidak dibuktikan dengan kukuh.

- [18] Berdasarkan sebab kelewatan yang dinyatakan, kami berpandangan Pemohon tidak menunjukkan apa-apa alasan atau keadaan yang “istimewa” yang boleh diberikan pertimbangan untuk sesuatu permohonan melanjutkan tempoh masa. Dalam hal ini, kami merujuk kepada kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)***. Dalam kes tersebut Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor antara lain memberikan panduan dengan menyatakan:

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

Kebarangkalian Untuk Semakan Pemohon Diterima

- [19] Penelitian kami kepada affidavit Pemohon tidak menemui dengan jelas apakah isu-isu prosedural dan hukum Syarak yang menjadi asas kepada sesuatu semakan dibangkitkan. Hanya dalam penghujahannya sahaja Pemohon ada membangkitkan secara umum berkenaan tindakan Responden memasukkan beberapa Perintah Injunksi ke atas aset-aset yang sama adalah “*abuse of law*”. Namun, pada hemat kami tiada penjelasan lanjut sejauh mana isu tersebut boleh disifatkan sebegitu

khususnya bagi Perintah Injunksi Kedua dan Kelima untuk diberikan pertimbangan.

Tahap prejudis

- [20] Kami turut mendapati permohonan ini difailkan setelah suatu Perintah Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan dan Notis Tunjuk Sebab bertarikh 8/2/2022 telah diserahkan kepada Pemohon pada 11/2/2022 akibat kegagalannya untuk mematuhi Perintah-Perintah Injunksi yang telah dikeluarkan. Oleh itu, pada hemat kami dengan membenarkan permohonan ini akan mengakibatkan prosiding pengkomitan tersebut terganggu dan dengan itu ia boleh memprejudiskan Responden.

KESIMPULAN

- [21] Penetapan sesuatu tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur semakan dan rayuan adalah sesuatu yang fundamental. Ia bertujuan menghalang litigasi yang remeh serta mengelakkan berlakunya penyalahgunaan serta ketidakaturan proses mahkamah yang boleh merencatkan keadilan. Sungguhpun kami mempunyai budi bicara yang luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, namun ia hendaklah dilaksanakan secara berprinsip dan adil kepada pihak satu lagi. Bagi maksud ini, kami tidak berhasrat untuk membenarkan permohonan Pemohon atas faktor kegagalan untuk mengemukakan alasan yang munasabah. Justeru, suatu kos yang difikirkan sesuai wajar diaward kepada Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan serta hujahan kedua-dua pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon **DITOLAK**.
2. Pemohon dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak RM5000.00.

Penghakiman ini diberikan oleh;

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;

-
2. **YA HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;

-
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor